006

编 号：2024年长银村镇苏个字第015号

长银村镇银行
CAB COMMUNITY BANK

陕西岐山长银村镇银行有限责任公司

个人借款合同（循环贷）

贷款种类：个人经营性贷款

敬请注意

为了维护您的利益，在您签署本合同之前，请仔细阅读如下注意事项：

一、您已经阅读本合同所有条款，并已经知悉其含义；

二、您已经确保提交给银行的所有证件和资料是真实、合法、有效的；

三、您已经确认自己有权在合同上签名，知悉签署本合同后享有的权利和承担的义务；

四、您已经确知任何欺诈、违约行为均要承担相应的法律责任；

五、您将本着诚实、信用的原则，自愿签订并依约履行本合同；

六、请您使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容；

七、如果您对本合同有疑问之处，您可以在签署前向贷款人咨询。

贷款人：陕西岐山长银村镇银行有限责任公司蔡家坡支行

住所地：陕九二区

邮政编码：722405

联系人：胡婕

联系电话：0917-8805188

借款人：李新权

住所地：岐山县蔡家坡镇岐村村十四组

邮政编码：722405

联系人：李新权

联系电话：13991712781

本合同签约各方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，依照有关法律、法规之规定，经各方当事人协商一致，订立本合同，条款如下，以兹遵守：

第一章 借款

第一条 借款人账户信息：

户　名：李新权。

账　号：6217511100000007607。

开户行：陕西岐山长银村镇银行营业厅

第二条 本合同项下循环借款的用途为：农机租赁。

第三条 本合同项下循环借款最高额度为：人民币（小写）：￥500000.00（大写）：叁拾万元整。借款人使用上述循环借款额度的期限为：自2024年8月14日起至2025年8月14日止。并于贷款发放后次年起开始每年的8月14日归还贷款本金一次。

第四条 在本合同有效期内，遇贷款市场报价利率（LPR）调整的，贷款人不再另行向借款人发书面通知。

第五条 借款利率：

☑固定利率：贷款利率以中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行（2024年8月20日公布）的☑1年期□5年期（加/~~减点~~）375BP点执行，据此确定年利率为7.25%，

并按下列公式换算：月利率=年利率/12，日利率=年利率/360。

□浮动利率：贷款发放前，贷款市场报价利率（LPR）调整并适用于本合同项下贷款的，适用新的利率并按本条第1款的约定重新确定贷款利率；贷款发放后遇贷款市场报价利率（LPR）调整的，贷款利率按以下第____种方式处理：

a.贷款期限在1年（含）以下的，执行本合同利率，不分段计息；贷款期限在1年以上的，利率重新定价周期为____月（利率重新定价周期自贷款发放日起算），重新定价后的贷款利率以上一期相应期限贷款市场报价利率（LPR）为基准，按本项第1款约定的利率上调BP点数确定并执行新的利率。

b.在贷款期限内不调整。

c.其他：_____。

第六条 利息计算

利息从借款人实际提款日起计算，按实际提款额和用款天数计算。

利息计算公式：利息＝本金×实际天数×日利率。

日利率计算基数为一年360天，换算公式：日利率＝年利率/360。

第七条 结息方式

甲方按下列第(一)种方式结息：

（一）按季结息，每季度末月的20日为结息日。

（二）按月结息，每月的20日为结息日。

若贷款本金的最后一期清偿日不在结息日，则该贷款本金的最后一期清偿日为结息日，借款人应付清全部应付利息。

第八条 贷款人有权依照中国人民银行的规定对逾期利息计收复利。

第九条 借款人提款时，必须满足下列前提条件，否则贷款人没有义务向借款人发放任何款项：

（一）贷款人发放借款的前提是借款人提供了符合贷款人要求的证明材料。履行了贷款人要求的申请借款和担保手续，签署了申请借款所需法律文件并经贷款人审查同意。

（二）本合同项下的借款发放后，借款人就所购商品或服务发生的任何纠纷，均与贷款人无关，本合同应正常履行。

第十条 贷款人发放贷款之后，经借款人同意，贷款资金采用□受托支付 ☑自主支付的方式进行支付。

（一）借款人用款时，双方约定先使用自有资金，当自有资金不足时，再使用借款额度。

（二）借款人可通过现金支取、转账等方式提取贷款。

（三）双方约定借款人使用每次提款形成的电子数据信息视为借款凭证。

（四）贷款受托支付条件为借款人提供交易合同或其他相关交易资料及凭证并经贷款人审核同意，贷款人根据借款人的支付申请对借款人交易对象的上述支付行为即为借款人的提款。

（五）将贷款资金划付至下述借款人账户，借款人自主支付

给符合借款合同约定用途的借款人交易对象。

借款人承诺，借款人定期向贷款人报告或告知贷款人贷款资金的支付情况。借款人账户户名为：李秋权，账号为：6217751110000007647，开户银行为：乡镇村镇银行有限责任公司，贷款人的上述划付行为即为借款人的提款。

第十一条 本合同项下循环借款发放后，借款人可到贷款人处或陕西岐山长银村镇银行有限责任公司任一营业网点归还借款本金。借款本金的还款次数和每次还款的金额不受限制，当日提款当日归还的本金不计利息。

第十二条 借款利息归还。本合同项下循环借款自借款人每次实际提款日起按日计息。借款人可以选择 ☐到期一次还本付息☑按频率结息，到期一次还本的还款方式。

第十三条 借款人提取借款后，双方约定应于（☐每月 20 日前☑每季度末月 20 日前）将应付利息存入本合同约定还款账户。

第十四条 借款人偿还借款本息的关联账户为：

账户（1）

户名：李秋权。

账号：6217751110000007647。

账户（2）

户名：_____。

账号：_____。

以上账户作为本合同项下借款的指定扣款账户。

第十五条 若还息日还息账户余额不足，将计收复利。

第十六条 若借款人指定扣款账户发生变更，应在最近一个约定还款日之前 3 日内书面通知贷款人，由于借款人未及时告知贷款人造成的后果，由借款人承担。

第十七条 借款人违约，贷款人取消借款人借款额度的，借款人申请重新开通借款额度，须经贷款人审批后方可重新开通。

第十八条 本合同项下借款的担保方式为：

☑信用　☐自然人保证　☐第三方企业保证

☐抵押　☐质押　☐其他_____

第十九条 借款人有义务积极协助贷款人与担保人就合同之具体担保事项签订担保合同，担保合同编号为：_____。

本合同项下之担保如发生不利于贷款人债权的变化，借款人应及时按贷款人要求另行提供经贷款人认可的合法有效的担保。

第二章 发放中止和终止发放贷款

第二十条 发生下列事项之一的，贷款人中止发放贷款：

（一）借款人未按本合同约定履行还款义务、出现欠息一期的；

（二）借款人结算账户处于冻结、挂失等非正常状态；

（三）借款人在其他金融机构新出现不良信用记录；

（四）贷款人认为有必要中止发放借款的其他影响贷款债权

实现的事项；

（五）贷款人将根据提款金额和约定利率，自提款日开始计息。借款人应当按约定归还贷款本金和利息，因借款人未及时归还贷款而产生的利息、罚息、违约金及其他费用由借款人承担。

第二十一条 贷款终止发放

在贷款期限内，借款人或担保人有下列情形之一的，应按合同规定终止发放贷款或宣布借款合同提前到期并提前收回已发放的贷款，要求担保人承担担保责任。宣布借款人与贷款人签订的其他借款合同下借款立即到期或采取其他资产保全措施。

（一）借款人未按合同约定用途使用贷款；

（二）借款人连续欠息两期；

（三）借款人提供虚假文件、资料及其他虚假信息或隐瞒重要事实，已经或可能造成贷款人损失的；

（四）借款人失踪或被宣告失踪、借款人死亡或被宣告死亡，或者成为限制民事行为能力人或丧失民事行为能力；

（五）借款人收入情况、所属企业生产经营情况发生变化，对其还款能力产生重大影响；

（六）借款人拒绝或阻碍贷款人对其收支情况及贷款使用情况进行监督检查；

（七）借款人发生影响其偿债能力的事件（如涉入诉讼、仲裁或其他行政、法律纠纷）或缺乏偿债意愿；

（八）保证人违反保证合同约定或丧失承担连带保证责任能

力、抵押物因意外损毁不足以清偿债务或质物价值明显减少等不足以清偿债务，且借款人未按贷款人要求提供新的担保；

（九）借款人或担保人违反合同约定或发生其他影响贷款人债权及担保权利实现的事项。

第三章 权力和义务

第二十二条 借款人向贷款人作出如下的陈述与保证：

（一）借款人为独立的法律主体，具备所有必要的民事权利能力和民事行为能力，能以自身名义履行本合同的义务并独立承担民事责任。签署本合同是借款人的真实意思表示，对其具有法律约束力；

（二）借款人在此保证其所出具的涉及本合同的所有文件和资料均为真实、有效、完整、准确而无任何隐瞒的；

（三）借款人在此保证其签署和履行本合同的行为并不违反其所应遵守的法律、法规、规章、判决、裁决及命令，也不与其签署的任何合同、协议或承担的任何其他义务相抵触。

（四）借款人确认，在本合同签署时没有隐瞒已经发生或将要发生的任何影响或可能影响其签署或履行本合同，或可能对其财务状况产生重大不利影响的诉讼案件、仲裁案件、行政程序、财产保全措施、强制执行程序或其他重大不利影响的事件；并且，借款人将在本合同履行期内继续向贷款人承担上述信息的及时披露义务。在发生前述事件时，借款人应当在有关事件发生之日或

提交确认的送达地址为准（该送达地址适用本条第二、三、四项约定的送达方式及送达的法律后果）

第六章 附 则

第三十三条 贷款人未行使或部分行使或迟疑行使本合同项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃或变更，也不影响其进一步行使该权利或任何其他权利。

第三十四条 本合同项下的所有附件、借款凭证、还款凭证、结付息单据和转款单据以及与履行本合同有关的协议、逾期索付及罚息通知等均为本合同的组成部分，与本合同正本具有同等法律效力。

第三十五条 借款人确认、贷款人已将借款合同在贷款人个人网站或贷款人的营业网点进行公示。

第三十六条 本合同一式 肆 份，贷款人 贰 份，借款人、担保人、□公证机关等各方各执 壹 份，具有同等法律效力。

签署页（以下无正文）

贷款人：陕西岐山长银村镇银行有限责任公司 [illegible]

授权代表（签章）：[illegible]

2023 年 8 月 10 日

借款人（签字）：[illegible]

身份证号码：610323196906250914

通讯地址：岐山县[illegible]镇[illegible]村十四组

邮政编码：722405

联系电话：13991712781

2023 年 8 月 10 日

我已仔细阅读并充分了解前述合同条款内容，我同意作为借款人的财产共有人，对借款人在本合同项下的各项义务的履行承担连带责任。

共同借款人签字（财产共有人）（签字）：[illegible]

通讯地址：岐山县[illegible]镇[illegible]村十四组

邮政编码：722405

联系电话：18791784089

2023 年 8 月 10 日

合同签署地点：[illegible]